

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๘๖/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๗๔/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรทองการช่าง ๒๐๐๐ ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗/๑๘/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๐๑๒/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ขอส่งมอบงานเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อย ๖๖๐๔/๔๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว รวม ๑๗ รายการ โดยอ้างว่าไม่มีของให้ตรวจนับ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบรายละเอียดที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้แก้ไขงาน รวม ๑๗ รายการ แล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขงานในส่วนไหนอย่างไร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงรายละเอียดว่าจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่ถูกต้องตามสัญญาในส่วนไหนอย่างไร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานตามรายการที่ไม่มีให้ตรวจนับ ๑๗ รายการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารายการที่ไม่มีให้ตรวจนับทั้ง ๑๗ รายการ เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่รายการตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเงินส่วนตัวทอดรองจ่ายไปก่อนจนการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามสัญญาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ยอมตรวจรับงานโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการแก้ไขงานให้เรียบร้อย แต่งานที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าไม่มีให้ตรวจนับและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขนั้นไม่มีรายละเอียดอยู่ในสัญญาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาถ่วงเวลาเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินล่าช้าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจ้างของทางราชการทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และให้จ่ายเงินค่าจ้างในการก่อสร้างตามสัญญาจำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง โดยใช้ท่อใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ระยะทาง ๖๒๐ เมตร พร้อมต่อม่อรับท่อใยหินระยะห่าง ๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดี จากการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาตามสัญญาและส่งมอบงานตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีและรายละเอียดในใบประมาณการแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับเอกสารแก้ไขงานตามหนังสือ ที่ อย ๖๖๐๔/๔๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งจนครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน แล้ว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำไม่เพียงพอและมีสีแดง เพราะตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จะต้องเดินท่อเมนซึ่งเป็นท่อเหล็กใหม่ เนื่องจากท่อเมนเก่าเป็นท่อ PVC ที่ใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี มีปัญหาการรั่วซึมและแตกเนื่องจากท่อเก่าหมดสภาพ และบางจุดท่อเมนเก่าเดินลอดถนน ทำให้รถที่สัญจรไปมาทับแตก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำแดงและต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมบ่อยครั้งจนทำให้มีผู้ร้องเรียนจากการที่ไม่สามารถใช้น้ำประปาอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามแผนที่ในหนังสือสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น ในขั้นตอนการยื่นของสอบราคาผู้ฟ้องคดีจะต้องคำนวณประมาณราคาก่อสร้างจากราคากลางว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้หรือไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีคำนวณราคาแล้วและคิดว่าน่าจะก่อสร้างได้จึงยื่นซองเข้าสอบราคาตามแบบของสัญญาจ้างดังกล่าวที่ได้กำหนดรายละเอียดในการก่อสร้างไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ขอส่งมอบงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจการจ้างอ้างว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่มีของให้ตรวจนับรวม ๑๗ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งโดยส่งเป็นหนังสือและแนบแผนที่ฉบับใหม่มาให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการแก้ไขและก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนฉบับใหม่ที่ส่งมาให้ตามหนังสือ ที่ อย ๖๖๐๔/๔๘๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยส่งถึงผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นการแจ้งเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วันตามสัญญาจ้างไปแล้ว และรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าไม่มีของให้ตรวจนับรวม ๑๗ รายการ นั้นไม่สามารถนำมาใส่ในแผนที่ตามสัญญาได้เพราะพื้นที่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการที่ไม่มีของให้ตรวจนับทั้ง ๑๗ รายการ นี้หากนำไปใส่จะทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นประมาณ ๑,๙๖๒.๗๐ เมตร และตามข้ออ้างของ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่น้ำประปาไม่สะอาด ไม่เพียงพอ และมีสีแดงทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำประปาบริโภคได้ตามปกติและได้มีประชาชนร้องเรียนนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาให้แล้วเสร็จตามสัญญาเท่านั้น การบริหารจัดการน้ำประปาให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขายน้ำไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องดำเนินการแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ตามหนังสือร้องเรียนขึ้น จึงเป็นการไม่ถูกต้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ประชาชนใช้น้ำขุ่นสีแดงเพราะท่อเก่า มีตะกอนที่ตกค้างมานาน จึงต้องเปลี่ยนเป็นท่อเหล็ก โดยไม่เกี่ยวกับน้ำตามที่ถูกฟ้องคดีอ้างถึง และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อย ๖๖๐๔/๔๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ สอบถามผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะให้แก้ไขงานอย่างไรบ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสำรวจแล้ว แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีมารับหนังสือในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ แต่ไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามรายละเอียดในสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง โดยใช้ท่อใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ระยะทาง ๖๒๐ เมตร พร้อมต่อม่อรับท่อใยหินระยะห่าง ๒ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงกำหนด แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้เอกสารรายละเอียดประมาณราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงในการตรวจสอบการก่อสร้าง และแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีรายการให้ตรวจนับจำนวน ๑๗ รายการ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนั้น เห็นว่า รายละเอียดประมาณราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงเป็นเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำขึ้นในการประมาณรายการวัสดุ



/ที่จะใช้ในการ...

ที่จะใช้ในการก่อสร้างตามโครงการเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง รายละเอียดในใบประมาณราคาดังกล่าวมีการประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าทำไร ค่าดำเนินงาน รวมทั้งค่าภาษี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาตามรายละเอียดประมาณราคาไว้จำนวน ๑,๒๒๕,๕๐๐ บาท แต่ตามสัญญาจ้างกำหนดค่าจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้จำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท และเอกสารรายละเอียดประมาณราคามีใช้เอกสารแนบท้ายสัญญาอันจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ประกอบกับรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเป็นรายการที่ไม่มีอยู่ในรายละเอียดตามสัญญาจ้าง แต่เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาจ้าง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับมอบงานก่อสร้างและไม่จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยอ้างว่าไม่มีรายการให้ตรวจนับตามรายละเอียดในใบประมาณราคาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา จำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนค่าขออื่นให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จำนวน ๓๐,๕๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า งานก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานนั้นไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ของสัญญา เนื่องจากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นได้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคก่อสร้างตามเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง จึงได้ให้กองช่างตรวจสอบแบบรูปรายการปรากฏว่าในแบบรูปรายการมีสัญลักษณ์ที่แสดงระยะทางการเดินท่อเมนประปาแบบย่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมที่ทราบกันทั่วไป แต่เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้วินิจฉัยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามปริมาณงานที่ถูกต้องที่ชี้แจงเพิ่มเติม จำนวน ๑๗ รายการ โดยแจ้งรายละเอียดประมาณราคาโครงการและแบบรูปเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างเพื่อประกอบการชี้แจงส่วนงานที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักวิศวกรรมและเทคนิคการก่อสร้างให้ชัดเจน คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ใช้อำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามข้อ ๑๓ ของสัญญา แต่ผู้รับจ้างยืนยันที่จะก่อสร้างให้ได้แต่ต้องคิดค่าจ้างเพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินการก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง



/เลขที่ ๓๑/๒๕๕๖...

เลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างในการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้ข้อเท็จจริงว่า ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานโครงการก่อสร้างฯ รวม ๑๗ รายการ เป็นรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในภายหลังไม่ได้เป็นรายการที่มีอยู่ในสัญญา จึงไม่สามารถนำมาใช้กับสัญญานี้ได้ และในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบถึงกรณีมีข้อสงสัยหรือกรณีตามหลักวิชาการช่าง ประกอบกับรายการที่ไม่มีของให้ตรวจนับรวม ๑๗ รายการ ไม่สามารถนำไปใส่ตามรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้วัสดุตามแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้างไปเต็มพื้นที่ตามสัญญาจ้างแล้ว แต่ถ้าทำตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดระยะทางมาในแผนที่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไข จะได้ระยะทาง ๑,๙๖๒.๗๐ เมตร เกินกว่าข้อกำหนดในสัญญาถึง ๒ เท่า จึงต้องถือว่าเป็นงานพิเศษ ซึ่งจะต้องตกลงกันกำหนดอัตราค่าจ้างหรือกำหนดราคาค่าก่อสร้างกันใหม่ ตามงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ ตามข้อ ๑๔ ของสัญญาดังกล่าว ขอให้ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริง ของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการ ผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างและปรับปรุง ท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ท่อใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ระยะทาง ๖๒๐ เมตร พร้อมต่อม่อรับท่อใยหิน ระยะห่าง ๒ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยในสัญญากำหนดให้เวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน และกำหนดจ่ายค่าจ้างจำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ดำเนินการก่อสร้าง ถูกต้องตามสัญญาแล้ว จึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ขอส่งมอบงาน



/และขอให้...

และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งคณะกรรมการการตรวจการจ้างตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการแก้ไข เนื่องจากคณะกรรมการการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จรวม ๑๗ รายการ อาทิเช่น ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๒๖ ท่อ ไม่มีให้ตรวจนับ ๑๑ ท่อ ประตุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑๓ ตัว ไม่มีให้ตรวจนับ ๑ ตัว ข้อต่อตรงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑๖๐ ตัว ไม่มีให้ตรวจนับ ๑๕๐ ตัว เป็นต้น และได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ และฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการแก้ไขงานและให้เข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้แนบแผนที่พอสังเขปบริเวณที่ดินตั้งท่อประปาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามสัญญาแล้ว และงานที่ให้แก้ไขเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่รายการตามสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ผู้ว่าจ้าง กับ ผู้ฟ้องคดี ผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น เป็นสัญญาทางปกครอง คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอให้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลและใบประมาณราคาของเทศบาลแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโดยมีรายการที่ไม่มีให้ตรวจรับรวม ๑๗ รายการ จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นสัญญาจ้างที่ถือราคาค่าก่อสร้างเหมารวมเป็นเกณฑ์ทั้งค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน



/คำทำ...

ค่ากำไร ค่าดำเนินงาน และค่าภาษี รวมเป็นเงินค่าจ้าง ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท และในสัญญาตามข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง โดยใช้ท่อใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ระยะทาง ๖๒๐ เมตร พร้อมต่อม่อรับท่อใยหินระยะห่าง ๒ เมตร ตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาล ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ตามรายงานผลการควบคุมงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนใบประมาณราคาของเทศบาล ซึ่งไม่มีอยู่ในรายละเอียดตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานการตรวจงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานแล้ว โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีรายการที่ไม่มีให้ตรวจนับจำนวน ๑๗ รายการ เท่านั้น โดยมีได้มีรายละเอียดว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบของสัญญาอย่างไรและต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร เพียงแต่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขรายละเอียดจำนวน ๑๗ รายการ เห็นว่า แบบแปลนใบประมาณราคาดังกล่าวมิใช่เอกสารแนบท้ายสัญญา อันจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้ จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา จำนวน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จำนวน ๓๐,๕๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การส่งมอบงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดในแบบก่อสร้างของเทศบาลที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงระยะทางการเดินท่อเมนประปาแบบย่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมที่ทราบกันทั่วไปนั้น



/ได้มีความผิด...

ได้มีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคก่อสร้าง ตามเอกสารประมาณราคาก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องยอมรับในความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ของสัญญาหรือถือเป็นงานพิเศษที่จะต้องตกลง กันใหม่ ตามข้อ ๑๔ ของสัญญาดังกล่าว นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบใน ศาลปกครองชั้นต้น และได้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ตามนัยข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่รับวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว

พิพากษายืน

นายปรีชา ขวลิตรารัง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเกษม คมสัจธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

